คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๔๐/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์

นิติบุคคลอาคารชุด ข จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔ วรรคสอง , มาตรา ๑๑๙
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ , มาตรา ๕๘๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗

เรื่อง บริษัทเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตในการทำงาน เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานต้อนรับ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๕๗๕ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตในการทำงาน เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๑,๘๐๕ บาท ค่าชดเชย ๑๕๕,๗๕๐ บาท และชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๒๖๔,๗๗๕ บาท ให้แก่โจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังไม่ได้จ่ายค่าทำงานในวันหยุด (ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี) ให้แก่โจทก์อีก ๒๑,๘๐๕ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๑,๘๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (๑๔ เมษายน ๒๕๖๖) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรรม ๒๖๔,๗๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับจ่ายค่าชดเชย ๑๕๕,๗๕๐ บาท และค่าทำงานในวันหยุด ๒๑,๘๐๕ บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานธุรการ ไม่ใช่พนักงานต้อนรับ โดยมีหน้าที่ดูแลจัดการความเรียบร้อยทั่วไปในอาคารชุด ดูแลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายต่าง ๆ รับชำระเงินจากเจ้าของร่วม เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการของจำเลย เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์ประสบอุบัติเหตุและขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระหว่างที่โจทก์หยุดงาน จำเลยตรวจพบว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ยักยอกเงินของจำเลยที่ควรจะนำไปใช้จ่ายในอาคารชุดไปเป็นของตนเอง ใช้เวลางานออกไปทำธุระส่วนตัวบ่อยครั้งแต่ละครั้งเป็นเวลานาน โดยพาเพื่อนร่วมงานออกไปด้วยและปิดสำนักงานนิติบุคคลไว้ ทำให้เจ้าของร่วมหรือบุคคลอื่นที่จะมาติดต่อกับจำเลยไม่สามารถติดต่อกิจธุระกับจำเลยได้ นอกจากนี้ จำเลยยังได้รับมอบหลักฐานการทุจริตกรณีอื่นของโจทก์มาจากนางสาว ก อดีตลูกจ้างจำเลยที่จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องนางสาว ก ต่อศาลว่าทุจริตเบียดบังเอาเงิน

ของจำเลยไป วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ เมื่อโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทั้งจำเลยไม่เคยค้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแต่อย่างใด จำเลยเป็นนายจ้างซึ่งลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ จึงได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและค่าทำงานในวันหยุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔ วรรคสอง ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓ อีกด้วย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๑,๘๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๒๔๙,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย (ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม) ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ (ที่แก้ไขใหม่) บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลิกจ้าง แม้การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อสั่งการของจำเลย รวมถึงการกระทำอื่นตามหนังสือเลิกจ้าง จะเป็นการขัดคำสั่งโดยชอบของจำเลย แต่ไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรง ซึ่งจำเลยอาจตักเตือนหรือลงโทษโจทก์ได้ตามความเหมาะสม ไม่ถึงขนาดต้องเลิกจ้าง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยตักเตือน ให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งและโจทก์ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติซ้ำ ๆ เป็นอาจิณ เรื่องการโอนเงินนางสาว ก เจ็บป่วยไม่สามารถเดินได้ จึงวานให้โจทก์ช่วยเบิกถอนเงิน ที่นางสาว ก โอนเข้าบัญชีของโจทก์ ๑๗๐,๐๐๐ บาท และ ๑๘๐,๐๐๐ บาท แล้วโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของจำเลย ๑๕๐,๐๐๐ บาท และ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก ๒๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ให้นำกลับไปให้นางสาว ก ซึ่งเป็นปกติวิสัยของคนทำงานร่วมกันจะให้ความช่วยเหลือกัน ไม่ปรากฏว่าโจทก์นำเงินส่วนที่เหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน ทั้งโจทก์ไม่ทราบเรื่องการทุจริตของนางสาว ก นอกจากนี้เหตุเกิดตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันจำเลยก็ไม่ได้ดำเนินคดีแก่โจทก์ไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา การกระทำของโจทก์ไม่เป็นความผิดถึงขนาดที่จำเลยจะเลิกจ้างได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ประเด็นหลักที่จำเลยกล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดร้ายแรงคือโจทก์กับนางสาว ก ได้ร่วมกันเบียดบังเอาเงินของจำเลยไปเป็นของตนหรือบุคคลอื่นโดยทุจริตนางสาว ก โอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์ ๒ ครั้ง แล้วนางสาว ก แจ้งโจทก์ให้เบิกถอนเงินดังกล่าวออกมาเป็นเงินสดและนำฝากเข้าบัญชีของจำเลย

ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนเงินสดที่เหลือ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้นำกลับไปให้นางสาว ก โจทก์ควรระแวงสงสัยเพราะนางสาว ก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของจำเลยได้โดยตรง หรือหากนางสาว ก ต้องการเงินสดก็ย่อมโอนเงินเพียงจำนวนดังกล่าว การโอนเงินจำนวนมากผ่านบัญชีของโจทก์เป็นการวางแผนทุจริตร่วมกันของนางสาว ก และโจทก์เพื่อเบียดบังเอาเงินของจำเลยไปโดยมิชอบ โจทก์ซึ่งมีภาระการพิสูจน์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้นำเงินไปใช้ส่วนตัว ทั้งไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้จำเลยต้องดำเนินคดีแก่โจทก์เสียก่อนจึงจะเลิกจ้างได้ การทุจริตต่อหน้าที่ถือว่ามีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่จำเลยจะยกขึ้นเป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลเห็นว่า การเลิกจ้างที่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗ นั้นต้องพิเคราะห์ถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างว่านายจ้าง มีเหตุอันสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมาได้ความว่านางสาว ก ทุจริตเบียดบังเอาเงินของจำเลยไปแล้วโอนเงินเข้าบัญชี ของโจทก์ในวันเดียวกัน ดังนี้ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และนางสาว ก ให้โจทก์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี ของจำเลยส่วนที่เหลือให้นำกลับไปให้นางสาว ก การที่นางสาว ก โอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์แล้วให้โจทก์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของจำเลย แต่ไม่ครบจำนวนตามที่โอนมาโดยมีส่วนต่าง ๒๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๐ บาท ด้วยสามัญสำนึกของลูกจ้างที่ทำงานมานานเช่นโจทก์ โดยเฉพาะโจทก์เองยังได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในส่วนน้ำดื่ม ซื้อของไหว้พระ ซึ่งต้องจัดการในเรื่องเงินเพื่อการดังกล่าว ควรจะฉุกคิดได้ว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่สุจริตชนจะพึงกระทำกัน กรณีถือว่ามีเหตุอันสมควรหรือเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์

จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสี่ บัญญัติยกเว้นให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าได้หากเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๕๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมาได้ความว่า การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อสั่งการของจำเลยในเรื่องค่าน้ำดื่มและค่าซื้อของไหว้พระ รวมถึงการกระทำอื่นตามหนังสือเลิกจ้าง ใช้เวลาทำงานไปรับหลานที่โรงเรียนเป็นเวลาหลายปี ให้ลูกจ้างอีกคนพาไปธนาคารหรือทำธุระอื่นจนบางครั้งต้องปิดสำนักงานนิติบุคคล เบิกเงินค่าเดินทางเกินความจริง เบิกเงินโดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน ไม่ส่งรายการซื้อของให้ผู้จัดการอาคารบันทึกเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคล การเบิกเงินโดยมากไม่มีผู้บริหารรับทราบ เป็นต้น กรณีดังกล่าวแม้จะไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงแต่ก็เห็นได้อยู่ในตัวว่าโจทก์ขัดคำสั่งในหลายเรื่องหลายกรณีอันอาจส่งผลต่อสภาพบังคับของคำสั่งโดยชอบของจำเลย พฤติการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดถือได้ว่าโจทก์ทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ แล้ว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรม และสัญญา